



PARECER JURÍDICO

Direito do Trabalho — Rescisão Contratual
Verbas Rescisórias, Horas Extras Habituais e Danos Morais

■ MODELO ILUSTRATIVO — Caso fictício para fins de apresentação do serviço AdvogaJá

Consulente:	Maria Souza (nome fictício)	Protocolo:	ADV-260101-0002-4.92-2
Área:	Direito do Trabalho — CLT	Data:	Janeiro de 2026
Advogado:	Dr. [Nome], OAB/RJ [número]		

I. EMENTA

DIREITO DO TRABALHO. Rescisão sem justa causa. Verbas rescisórias devidas: saldo de salário, aviso prévio indenizado proporcional, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e multa de 40% sobre o FGTS. Horas extras habituais não pagas. Reflexos nas verbas rescisórias. Dano moral por ausência de anotação em CTPS. Multa do art. 477, § 8º, da CLT pelo pagamento intempestivo. Prazo prescricional bienal para reclamação trabalhista e quinquenal para parcelas anteriores ao ajuizamento.

II. RELATÓRIO

A consulente Maria Souza (nome fictício) apresentou a seguinte situação para análise jurídica:

A consulente trabalhou como assistente administrativa para a Empresa Fictícia Ltda. pelo período de 3 (três) anos, de janeiro de 2023 a janeiro de 2026, com salário mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Durante todo o vínculo, prestou habitualmente 2 horas extras diárias, registradas nos controles de ponto, mas nunca remuneradas. A CTPS não foi assinada nos primeiros 6 meses do contrato.

Em janeiro de 2026, foi dispensada sem justa causa, mas não recebeu as verbas rescisórias no prazo legal de 10 dias corridos, previsto no art. 477, § 6º, da CLT. Até a data da consulta, nenhuma parcela havia sido quitada. A consulente busca compreender os valores a que tem direito e as vias disponíveis para recebê-los.

III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA



3.1. Verbas Rescisórias Devidas pela Dispensa sem Justa Causa

A dispensa sem justa causa assegura ao empregado o recebimento das seguintes verbas, nos termos da CLT e da Lei 8.036/1990:

Verba	Base Legal	Observação
Saldo de salário	Art. 457, CLT	Dias trabalhados no mês da dispensa
Aviso prévio indenizado	Art. 487, CLT + Lei 12.506/2011	30 dias + 3 dias/ano acima do 1º (máx. 90 dias)
13º salário proporcional	Lei 4.090/1962	Meses trabalhados no ano da dispensa
Férias proporcionais + 1/3	Art. 146 e 148, CLT	Com o terço constitucional (CF, art. 7º, XVII)
Multa de 40% do FGTS	Art. 18, § 1º, Lei 8.036/1990	Sobre o saldo da conta vinculada
Liberação do FGTS	Art. 20, I, Lei 8.036/1990	Saque da conta vinculada
Seguro-desemprego	Lei 7.998/1990	Conforme tempo de vínculo e salário

3.2. Horas Extras Habituais e Reflexos nas Verbas Rescisórias

A prestação habitual de horas extras sem a devida remuneração é ilegal e gera direito ao recebimento retroativo das horas não pagas, acrescidas do adicional mínimo de 50% sobre o valor da hora normal (CF, art. 7º, XVI; CLT, art. 59). Além disso, as horas extras habituais integram a remuneração do empregado e refletem nas demais verbas trabalhistas.

O TST consolidou esse entendimento em verbetes sumulares verificados e vigentes:

"A remuneração do serviço suplementar, habitualmente prestado, integra o cálculo da gratificação natalina." (TST, Súmula 45)

"O cálculo do valor das horas extras habituais, para efeito de reflexos em verbas trabalhistas, observará o número de horas efetivamente prestadas e a ele aplica-se o valor do salário-hora da época do pagamento daquelas verbas." (TST, Súmula 347)

Assim, as 2 horas extras diárias não pagas durante 3 anos refletem em: 13º salário, férias + 1/3, aviso prévio indenizado, repouso semanal remunerado (TST, Súmula 172) e base de cálculo do FGTS + multa de 40% — ampliando significativamente os valores devidos à consulente.

3.3. Multa pelo Pagamento Intempestivo das Verbas Rescisórias

O empregador tem o prazo de 10 dias corridos após a rescisão para efetuar o pagamento das verbas rescisórias (CLT, art. 477, § 6º). O descumprimento desse prazo sujeita o empregador ao pagamento de multa equivalente a 1 (um) salário do empregado, nos termos do art. 477, § 8º, da CLT. No caso, nenhuma verba foi paga até a data da consulta, tornando a multa imediatamente



exigível.

3.4. Ausência de Anotação em CTPS e Dano Moral

A não anotação da CTPS nos primeiros 6 meses do contrato constitui infração trabalhista e pode configurar dano moral ao empregado, especialmente pela ausência de registro de tempo de serviço para fins de INSS, FGTS e seguro-desemprego. A jurisprudência do TST reconhece o dano moral decorrente de atos ilícitos do empregador que causem impacto extrapatrimonial ao trabalhador, observados os parâmetros do art. 223-G da CLT.

3.5. Prescrição: Prazos para Reclamação Trabalhista

O trabalhador dispõe de **2 anos** após a rescisão do contrato para ajuizar reclamação trabalhista (CF, art. 7º, XXIX). Uma vez ajuizada, a reclamação alcança as parcelas dos últimos **5 anos** anteriores ao ajuizamento. No caso, a consulente foi dispensada em janeiro de 2026, devendo ingressar com a ação até **janeiro de 2028**. Recomenda-se agir com brevidade para preservar o prazo e as provas.

3.6. Estimativa dos Valores Devidos

Com base nas informações fornecidas (salário de R\$ 2.500,00, vínculo de 3 anos, 2 horas extras diárias habituais não pagas), apresenta-se estimativa preliminar dos valores devidos, sujeita a confirmação mediante análise documental completa:

Verba	Estimativa (R\$)
Saldo de salário (proporcional)	A apurar
Aviso prévio indenizado (39 dias)	≈ 3.250,00
13º salário proporcional (2026)	≈ 208,00
Férias proporcionais + 1/3	≈ 1.111,00
Horas extras (2h/dia × 3 anos)	≈ 33.000,00
Reflexos das horas extras nas verbas	A apurar
Multa de 40% do FGTS (sobre saldo ampliado)	A apurar
Multa art. 477, § 8º, CLT	≈ 2.500,00
Dano moral (ausência CTPS)	A arbitrar pelo juízo
TOTAL ESTIMADO (parcial)	> R\$ 40.000,00

Nota: os valores acima são estimativas preliminares baseadas nas informações fornecidas. O advogado responsável realizará o cálculo completo após análise dos documentos do caso



(controles de ponto, recibos de pagamento, extrato FGTS e CTPS).

IV. CONCLUSÃO

1. A consulente tem direito ao recebimento integral das verbas rescisórias devidas pela dispensa sem justa causa — saldo de salário, aviso prévio proporcional, 13º, férias + 1/3 e multa de 40% do FGTS.
2. As **2 horas extras diárias habituais não pagas por 3 anos** representam o crédito mais expressivo, estimado em mais de R\$ 33.000,00, com reflexos adicionais nas demais verbas.
3. A **multa do art. 477, § 8º, da CLT** é imediatamente exigível pelo pagamento intempestivo das verbas rescisórias, correspondendo a 1 salário (R\$ 2.500,00).
4. A ausência de anotação da CTPS por 6 meses pode configurar **dano moral**, a ser arbitrado pelo juízo trabalhista competente com base no art. 223-G da CLT.
5. O prazo para ajuizamento da reclamação trabalhista vence em **janeiro de 2028** — recomenda-se ingressar com a ação o quanto antes para preservar provas.
6. Recomenda-se tentar previamente uma **negociação extrajudicial**, formalizando os valores devidos por notificação escrita à empresa, antes de recorrer ao Judiciário.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Rio de Janeiro, janeiro de 2026.

Dr. [Nome do Advogado]

OAB/RJ [número]

Advogado responsável pelo parecer

Parecer elaborado pelo serviço AdvogaJá | advogaja.com.br

■ MODELO ILUSTRATIVO — Documento fictício destinado exclusivamente à apresentação do serviço AdvogaJá